

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3237/2537

นาง เจริญ หรือ จำ เจริญ เย็นศรีหรือเจ
ริญศ รี

นาย ประยงค์ สวน สังข์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 9 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 60

พยานลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี แม้จะไม่ระบุว่าเป็นการ
รับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้มอบอำนาจก็ถือว่าเป็นการรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนั่นเอง การ
ลงลายพิมพ์นิ้วมือจึงถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 วรรค
สอง หนังสือมอบอำนาจสมบูรณ์ถูกต้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รุกล้ำทางภาร
จำยอม หากจำเลยทั้งสองไม่รื้อถอนให้โจทก์ทั้งสองรื้อถอนได้โดยให้จำเลยทั้งสอง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนให้ทางเดินกว้าง 1.2 เมตร ตามแนว
เส้นสีแดงในแผนที่พิพาทเป็นทางภารจำยอมของที่ดินโจทก์ทั้งสอง หากจำเลยทั้ง
สองไม่จดทะเบียนให้ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสองมิได้ตกเป็นทางภาระจำยอม จำเลยทั้งสองไม่ได้สร้างบ้านรูกล้าดังที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทตามแผนที่เอกสารหมายเลข 3 เป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนให้ทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทตามแผนที่สังเขปและแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นทางภาระจำยอมให้ยกคำขอของโจทก์ทั้งสองที่ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนให้เป็นทางภาระจำยอมของที่ดินโจทก์ทั้งสอง หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองนั้นด้วย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่มีพยานสองคนลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.49 เป็นการรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของโจทก์ที่ 2 นั้นเอง การลงลายพิมพ์นิ้วมือของโจทก์ที่ 2 ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 วรรคสอง แล้วหนังสือมอบอำนาจสมบูรณ์ถูกต้อง โจทก์ที่ 2 มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ